

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4498/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ
จำกัด

นาง โสภา พันธุ์ พิทักษ์
นาย สิ้น จันทรู กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

ผู้ร้องกับจำเลยอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสได้ร่วมกันประกอบธุรกิจ และใช้เงินซึ่งทำมาหาได้ด้วยกันซื้อทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดทรัพย์ดังกล่าว จึงเป็นของผู้ร้องกับจำเลยร่วมกันผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของรวมจึงร้องขัดทรัพย์ไม่ได้.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำบังคับคดียึดทรัพย์สิน 3 รายการ คือ สิทธิการเช่าโทรศัพท์เครื่องแยกสายโทรศัพท์มาสเตอร์คอนโทรล และเครื่องนาฬิกาตอกบัตรเวลา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์คัดค้านว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ททรัพย์ที่ยึดทั้ง 3 รายการเป็นของจำเลยที่ 2 มีคำสั่งให้
ยกฟ้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ 2 ผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ยึดหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายธีร
พงษ์ ป้อมสะแกผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องว่า ผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 เป็นสามีภรรยาและ
อยู่กินด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านเลขที่
118/4 หมู่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี เอกสารหมาย ค.1
มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าบ้านและมีชื่อผู้ร้องกับบุตรของผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 จำนวน 2
คน คือเด็กหญิงกัลยา พันธุ์พิทักษ์ เกิดปี พ.ศ. 2517 กับเด็กชายสุวัจชัยพันธุ์พิทักษ์
เกิดปี พ.ศ. 2518 อยู่ในทะเบียนบ้านด้วย ซึ่งบ้านเลขที่ 118/4 นี้ก็คือที่ตั้งโรงแรม
73 ที่จำเลยที่ 2 ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรมในปี 2526 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารหมาย ร.7 อันเป็นสถานที่เดียวกันกับบ้านที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 และบุตรอาศัย
อยู่ด้วยกันนั่นเองนอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของนายธีระพงษ์
พยานผู้ร้องอีกว่าโรงแรมและที่ดินที่ปลูกโรงแรมเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องได้นำไปขาย
ฝากนางศิริพรอนุเคราะห์ดีลัก ไว้ ตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมาย
ร.3 และ ร.4 ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ซึ่งอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม 73 และเงินที่นำ
ไปใช้ซื้อทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเป็นเงินของผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ซึ่งทำมาหาได้ร่วมกันหา
ใช้เป็นของผู้ร้องหรือจำเลยที่ 2 ฝ่ายเดียวดังที่ผู้ร้องและโจทก์อ้างไม่ ททรัพย์ที่โจทก์

นำยัดจึงเป็นของจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องร่วมกัน ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของรวมจึงร้องขัด
ทรัพย์ไม่ได้

พิพากษายืน.

(เถียร ยุงทอง-ประชา บุญวนิช-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>